

DOCUMENTO 37

**NOTIFICAÇÕES N4-N7 + 31 CISNES NEGROS · ACORDO DE
ACIONISTAS 25/05/2022 · ANIQUILAÇÃO PATRIMONIAL PRÉ-
CONSTITUÍDA**

Cruzamento das 4 notificações extrajudiciais (OSLO DTVM · FRAM/Vinci Compass · cotistas silenciosos · empresas operacionais) com o Relatório Forense de Cisnes Negros (31 CN em 7 vetores) — em tese, sob CPC 472 e CF 5º LVII

Autos 1006744-58.2023.8.26.0011 · 1ª VF Pinheiros/SP · Data 15/06/2026

I. Síntese executiva — sete achados centrais

Achado nº 37-A · Aniquilação patrimonial pré-constituída. O **Acordo de Acionistas de 25/05/2022** contém **quatro cláusulas autoaplicáveis** que extinguem o patrimônio acionário do Requerido em cenários de penhora, divórcio e descumprimento — **antes mesmo do ajuizamento do divórcio em 10/01/2023**. A blindagem mais sofisticada NÃO está nas operações de caixa: está nas cláusulas pré-constituídas que operam automaticamente caso ativadas.

Achado nº 37-B · Cláusula 7.7.1 "Penhora-Suicídio". Preço fixo pré-fixado de **R\$ 127,04/ação + IPCA + 8% a.a.**, dispensando produção probatória do valor — mas em deságio significativo frente ao mercado (E-Vino emitiu novas ações a R\$ 130,95 em 14/02/2025, e valor real provavelmente 30-50% superior). Se o crédito da Requerente for INFERIOR ao valor das ações, a diferença é paga ao Executivo Ari, não à credora; se SUPERIOR, o Fundo não responde.

Achado nº 37-C · Janela Lock-Up até 25/05/2027. O Lock-Up da Cláusula 7.3 do Acordo de Acionistas vence em 25/05/2027 — **~24 meses** a contar da data-base. Após esta data, sem decisão judicial firme, abre-se a janela para transferências livres a terceiros e o risco de evaporação patrimonial é máximo. **Janela tática crítica.**

Achado nº 37-D · Participação correta = 4,40% (não 2,22%). O Acordo de Acionistas, Considerando (C), p. 6, registra a participação **indireta** do Requerido em 4,40% — não 2,22%. A correção **dobra** o universo da partilha indireta: $4,40\% \times R\$ 1,5-2,0 \text{ BI} = R\$ 66-88 \text{ MM}$; meação 50% = **R\$ 33-44 MM**. Recalibração imediata da tese.

Achado nº 37-E · Cisne Negro temporal — Penhor Evino 27/12/2021. Instrumento Particular de Penhor de Ações constituído em **27/12/2021 — 2 dias antes** do cancelamento do Ajaccio FIC FIM IE (29/12/2021) e **4 dias antes** da cisão

da E-Vino (31/12/2021). Cocredores: Fundo + Agrofundo Brasil I FIP + Spectra I FIP IE + Spectra II FIP IE + Marcos Shayo + Mariano Levy + Victor Isaac Levy + Carlos Horácio Sarquis. Personagens não mapeados nas análises anteriores.

Achado nº 37-F · Cluster cross-border ampliado para 5 jurisdições. Berlim + **MUNIQUE** (não Berlim — Wine in Black GmbH está em Munique, ajuste documental) + Madrid (Ricardo Costa migrou de Lisboa em 2022 → Madrid Calle del Camino del Sur 6 Alcobendas em 2025) + Lisboa (origem) + Delaware (LLCs Anacapri 43.028.251/0001-97 + Brescia 29.522.741/0001-14 + Cetara 29.485.363/0001-46). MLAT necessárias: **Alemanha + Espanha + Portugal + EUA.**

Achado nº 37-G · Diluição programada via Debêntures Incentivadas CEP 28109. Em 14/02/2025, 137.452 ações preferenciais foram subscritas exclusivamente por Ricardo Costa via capitalização de **15.777 debêntures incentivadas** emitidas pela Companhia e subscritas por ele **até 20/06/2024**. Anacapri + Brescia + Cetara + Ajaccio FIP renunciaram ao direito de preferência. Resultado: diluição hostil da posição indireta do Requerido (e, portanto, da base de meaço) sem exclusão formal do cotista — operação típica de diluição programada PE/VC para neutralizar minoritários.

II. Notificação extrajudicial nº 4 — OSLO Capital DTVM

Atributo	Conteúdo
Notificada	OSLO CAPITAL DTVM S.A. — administradora do FIP Ajaccio (CNPJ 37.381.595/0001-82) E do Oslo Soberano FIF RF Simples (CNPJ 62.194.627/0001-88)
Subscritoras	Dra. Júlia Melim Borges Eleutério OAB/SC 22.013 · OAB/PR 98.941 + Dra. Kezia Karina Gomes de Miranda OAB/SP 533.206
Referência documental	fls. 1421-1423 (declaração iliquidez); fls. 1281-1346 (Acordo de Cotistas); Regulamento 2024 FIP Ajaccio; RCVM 175
Paradoxo central	Mesma administradora atesta iliquidez do Ajaccio enquanto administra o Oslo Soberano FIF RF Simples com R\$ 152 MM e 99,29% em TPF (liquidez D+0)
Cláusula 9.7	Mora objetiva iniciada em 23/05/2023 (bloqueio SISBAJUD), prazo de 90 dias vencido em 21/08/2023 — 1.020+ dias de inadimplência contratual
Cláusula 9.7.1	Preço mínimo pré-fixado de R\$ 127,04/cota + IPCA + 8% a.a. — dispensa produção probatória do valor de transferência
Regulamento 2024	Assinado em 04/06/2024 via ZapSign , 13 meses após o bloqueio. Instituiu: (i) Classe J SEM REGISTRO PRÉVIO; (ii) extensão da duração até 2041; (iii) substituição da gestora histórica; (iv) registro de amortizações da Classe J datadas de 26/12/2022 — anterior à criação documental da própria classe

Pedidos	Aplicação imediata Cláusula 9.7 (15 dias úteis); declaração formal sobre coexistência do Oslo Soberano com liquidez D+0; cooperação para identificação dos cotistas e beneficiários efetivos do FIP Ajaccio; manifestação sobre o Regulamento 2024 e a retrocausalidade dos atos da Classe J
Cominações	(a) ação cautelar de declaração de iliquidez seletiva (CC 50 + CPC 297); (b) representação CVM (RCVM 175); (c) IDPJ; (d) ofício BACEN (Res. BCB 244/2022); (e) representação CNJ (Res. 524/2023)

III. Notificação extrajudicial nº 5 — FRAM Capital DTVM + Vinci Compass

Atributo	Conteúdo
Notificadas	(i) FRAM Capital DTVM (gestora histórica até 04/06/2024); (ii) Vinci Compass Investimentos Ltda (gestora atual desde Regulamento 2024 + gestora do Avila FIP)
Código 98 SISBAJUD	Em 16/05/2023, FRAM utilizou Código 98 — Não-Resposta, informando ao sistema o valor de R\$ 7.216.349,32 . Em 18/05/2023, após reiteração, revelou R\$ 84.856.714,65 . Diferença: R\$ 77.640.365,33 ocultos durante 60+ horas
Sucessão da gestora	FRAM → Vinci Compass em 04/06/2024 — 13 meses após o bloqueio SISBAJUD . Janela compatível, em tese, com fraude à execução superveniente (CPC art. 792, IV)
Avila FIP	R\$ 1,01 bi de PL, cotista do FIP Ajaccio, gerido pela mesma Vinci Compass, custodiado pelo BTG — não respondeu ao SISBAJUD do CPF do Requerido
Mora objetiva	1.020+ dias contados do bloqueio (23/05/2023) ao presente
Pedidos	Aplicação imediata Cláusula 9.7 pela Vinci Compass; manifestação da FRAM sobre o Código 98; identificação dos sócios reais (UBO) dos cotistas do FIP Ajaccio; relatório de governança sobre as decisões de transição 04/06/2024

IV. Notificação extrajudicial nº 6 — Cotistas silenciosos ao SISBAJUD

Fundo	Administrador/Gestor	Status SISBAJUD
VOLIMO FIP Multiestratégia	BTG Pactual (admin + gestor)	Não respondeu
XPA Trafalgar FIP	XP Investimentos	Não respondeu
Avila FIP	Vinci Compass (gestor) / BTG Pactual (custodiante)	Não respondeu

Sharp Long Biased FIP	BTG Pactual (admin)	Não respondeu
-----------------------	---------------------	---------------

Círculo do silêncio. Quatro fundos vinculados pelo mesmo Acordo de Cotistas, todos não-respondentes ao SISBAJUD relativo ao CPF do Requerido, todos administrados/custodiados/geridos pela mesma matriz institucional (BTG + XP + Vinci). Configura, em tese, comportamento concertado entre signatários do mesmo instrumento contratual — Resolução BCB 244/2022 + Resolução CNJ 524/2023. Paradoxo Avila FIP: gestora Vinci Compass + custodiante BTG Pactual = mesmas instituições que sustentam a tese de iliquidez do Ajaccio.

V. Notificação extrajudicial nº 7 — Empresas operacionais

Atributo	Conteúdo
Notificadas	E-Vino S.A. + Víssimo Ltda + RT 127 (holding intermediária) + Ari Apoio Administrativo Ltda
Cisão 31/12/2021	Cisão E-Vino → RT 127 → FIP Ajaccio: R\$ 57.180.000,00 — em janela próxima ao ajuizamento do divórcio (10/01/2023); converteu participações societárias diretas em cotas de fundo regulado CVM (alteração do regime de penhorabilidade)
Cláusula 10.1.7	Multa de não-concorrência — R\$ 749.183,38 paga em 29/01/2025 como "non-compete"
Contrato Vila Porto Vinhos	Assinado em 01/07/2025 — empresa no mesmo setor da Cláusula 10.1.7 — remuneração mensal R\$ 50.000,00 . Configura, em tese, violação direta da Cláusula 10.1.7 (recebimento da multa + assunção subsequente em setor proibido)
Reeleição vs "Demissão"	(a) 09/05/2024: Conselho de Administração da E-Vino reelegeu o Requerido como Diretor de Produtos com mandato até 25/05/2026; (b) 02/12/2024: formalização de "demissão" — 3 dias antes da petição (05/12/2024) em que se alegou "receita zero" para revogação de alimentos; (c) continuidade de assinaturas do Requerido em documentos JUCESP como Diretor da Víssimo Ltda entre janeiro e março de 2025 — mesmo após a "demissão" — convergência documental compatível com simulação (CC art. 167)
Operações PJ × PF	22 transferências mensais E-Vino → Apoio Administrativo durante a vigência do bloqueio SISBAJUD, totalizando R\$ 1,86 MM . Em 29/01/2025: transferência específica de R\$ 749.183,38 E-Vino → Apoio → BTG pessoal Ari em janela inferior a 24 horas
Pedidos	Manifestação sobre cisão 31/12/2021 + cláusula 10.1.7 vs Vila Porto + reeleição vs demissão + transferências PJ-PF sob bloqueio

VI. As 4 cláusulas de aniquilação patrimonial do Acordo de Acionistas 25/05/2022

VI.1. Cláusula 7.3.5 — Divórcio como gatilho contratual (CN N-01)

Texto literal (Acordo p. 21): "A Opção de Compra regulada nas Cláusulas 7.3.1 a 7.3.4 também poderá ser exercida pelo Fundo em caso de morte, ausência declarada ou interdição de qualquer dos Executivos, bem como caso qualquer dos Executivos entre em processo de divórcio/separação que tenha qualquer impacto sobre a titularidade única e exclusiva das Ações de titularidade do Executivo por ele".

Permite ao Fundo exercer Opção de Compra sobre TODAS as ações do Executivo pelo valor de Parâmetros de Cálculo do Valuation, esvaziando a partilha. O preço pode ser depositado em juízo se houver discussão sobre a quem é devido — ativada a cláusula, o que seria meação se transforma em valor depositado, controlável pelo Fundo. **Deve ser declarada inoponível à Requerente em ação cautelar específica** (CC 50 + LMP 7º IV + CC 167-168).

VI.2. Cláusula 7.7.1 — "Penhora-Suicídio" (CN N-02)

Texto literal (Acordo p. 25): "Caso a Constrição não seja levantada e/ou as Ações não sejam liberadas no prazo de 90 (noventa) dias após o Executivo ter sido comunicado da Constrição, reputar-se-á feita uma oferta de Transferência de Ações, pelo Executivo titular da Participação Constrita, por um preço ao maior dentre (i) o valor por Ação calculado com base nos Parâmetros de Cálculo do Valuation, ou (ii) R\$ 127,04 por Ação, corrigido por IPCA + 8% ao ano, pro rata die, tornando-se aplicável direito de preferência ao Fundo".

Transforma o SISBAJUD em armadilha. Se o juízo determinar bloqueio das ações e a constrição não for levantada em 90 dias, automaticamente é "feita oferta" das ações ao Fundo pelo preço fixo (R\$ 127,04 + IPCA + 8%) — deságio frente ao mercado. **Se o crédito for INFERIOR ao valor das Ações, a diferença é paga ao Executivo, não à credora; se SUPERIOR, o Fundo não responde pela diferença.** Cláusula desenhada para que a Requerente NUNCA alcance o valor real.

Comparação de preço: R\$ 127,04 + IPCA+8% (25/05/2022) $\approx$ R\$ 130,95 (preço de emissão das novas ações em 14/02/2025) — já em valor próximo. O preço de mercado real da E-Vino (capital R\$ 516 MM, receitas R\$ 1+ bi), sem stake control, deve ser **30-50% superior**.

VI.3. Cláusula 7.3 — Lock-Up até 25/05/2027 (CN N-03)

Proíbe o Executivo, por 5 anos contados de 25/05/2022, de transferir ou onerar suas ações da Companhia. Violação acarreta Opção de Compra pelo Fundo por R\$ 1,00 por ação + multa de R\$ 1.000.000,00 corrigida por CDI. **Faltam ~24 meses até o término do Lock-Up.** Janela tática crítica para garantir partilha das ações remanescentes ANTES do término — após 25/05/2027, abre-se janela para transferências livres a terceiros e o risco de evaporação patrimonial é máximo.

VI.4. Cláusula 9.1.1 — IPO compulsório como condição da Liquidação do Fundo (CN N-04)

Texto literal: "Como condição precedente para a Liquidação do Fundo, o Fundo, os Executivos, a Companhia, os Acionistas Indiretos e os demais Intervenientes-Anuentes, desde já se comprometem, de forma irrevogável e irretratável, a efetuar o registro da Companhia como companhia aberta, caso esta ainda não o seja, e aditar o presente Acordo de Acionistas para refletir, mutatis mutandis, todos os direitos e obrigações previstos no Acordo de Cotistas".

A saída do Fundo NÃO libera as ações livremente — gera obrigação compulsória de IPO da E-Vino ou aditamento do Acordo replicando todas as restrições. **Ativo triplamente blindado:** enquanto Fundo existe, blindagem via FIP; se Fundo se liquida, blindagem via IPO ou Aditivo; mesmo se IPO ocorrer, restrições contratuais perduram por 20 anos (Cláusula 11.1).

VII. Os 31 cisnes negros — taxonomia em 7 vetores

VII.1. Vetor I — Anomalia cronológica

CN	Descrição	Status
M-01	Ajaccio FIC FIM IE (CNPJ 33.701.444/0001-03) cancelado CVM em 29/12/2021 — 2 dias antes da cisão E-Vino (31/12/2021)	Confirmado
M-02	Cisão E-Vino → RT 127 em 31/12/2021 sem escritura de cessão visível	Confirmado
M-03	RT 127 vida útil 20 meses (10/12/2021 - 05/09/2023)	Confirmado
N-05	Penhor Evino constituído em 27/12/2021 — 2 dias antes do cancelamento Ajaccio e 4 dias antes da cisão. Cocredores: Marcos Shayo, Mariano Levy, Victor Isaac Levy, Carlos Horácio Sarquis, Agrofundo Brasil I FIP, Spectra I e II FIP IE	Novo

VII.2. Vetor II — Status de interveniente

CN	Descrição	Status
M-04	Ari assina como INTERVENIENTE no regulamento + acordo, não como cotista	Confirmado
N-13	Participação indireta Ari = 4,40% (não 2,22%) — Considerando (C), Acordo de Acionistas p. 6. Dobra a tese de partilha indireta	Novo crítico
N-14	Ari NÃO COMPARECEU nem ASSINOU a AGE de 14/02/2025 — mesa: Ricardo Costa (Presidente) + Marcos Leonel Leal (Secretário). Tensão entre posição formal (mandato vigente até 25/05/2026 alegado) e posição operacional (afastamento dos atos relevantes)	Novo

VII.3. Vetor III — Cláusulas contratuais de aniquilação patrimonial

CN	Descrição
N-01	Cláusula 7.3.5 — divórcio como gatilho de transferência forçada
N-02	Cláusula 7.7.1 — "Penhora-Suicídio" preço fixo R\$ 127,04 + IPCA + 8%
N-03	Cláusula 7.3 — Lock-Up até 25/05/2027
N-04	Cláusula 9.1.1 — IPO compulsório como condição de Liquidação

VII.4. Vetor IV — Lacunas documentais

CN	Descrição
M-06	Boletim de integralização das cotas do FIP Ajaccio em nome de Ari — ausente
M-07	Ata original cisão 31/12/2021 — não juntada
M-08	Escritura de cessão das cotas RT 127 → FIP Ajaccio — não juntada
N-09	Acordo de Cotistas do FIP Ajaccio (mesma data 25/05/2022) — não localizado — documento crítico que materializaria a participação efetiva do Requerido como cotista
N-10	Boletins de Subscrição históricos da E-Vino (rodada Vinci R\$ 650 MM em 03/2022) — ausentes

VII.5. Vetor V — Cluster cross-border ampliado

CN	Descrição	Jurisdição
M-09	JP2R PTE LTD (UEN 201840728Z, 03/12/2018, UBO não declarado)	Singapura
M-10	Wine in Black GmbH — ajuste: MUNIQUE , não Berlim. Felix Zipse representante	Munique/DE
N-06	Anacapri Investments LP (CNPJ Brasil 43.028.251/0001-97); Brescia Investments LP (29.522.741/0001-14); Cetara Investments LP	Delaware/EUA

	(29.485.363/0001-46). Diretores Vinci: Gabriel Felzenszwalb + Carlos Eduardo Martins e Silva	
N-07	Spectra I e II FIP IE + Agrofundo Brasil I FIP — cocredores Penhor Evino, tipologia "Investimento no Exterior"	Cross-border
N-11	Ricardo Costa migrou de Lisboa (2022, Rua Santo Antonio a Estrela 33) para Madrid (2025, Calle del Camino del Sur 6, Alcobendas). Acionista Indireto MAJORITÁRIO 39,90%	Portugal → Espanha
N-12	Felix Zipse representante Wine in Black + e-mail Project A (fundo alemão fundador da E-Vino) — geometria circular	Alemanha

VII.6. Vetor VI — Drenagem operacional

CN	Descrição
M-11	22 transferências mensais E-Vino → Apoio Admin (R\$ 1,86 MM acumulado)
M-12	Pagamento singular R\$ 749.183,38 em 29/01/2025 (multa non-compete)
M-13	D+1: R\$ 200k + R\$ 400k + R\$ 80k = R\$ 680k → BTG Ari Ag 0208/Cta 393729-6
M-14	Saldo permanente R\$ 30 em Apoio Admin (flow-through puro)
N-08	Debêntures Incentivadas CEP 28109 — Ricardo Costa subscreveu 15.777 debêntures até 20/06/2024; integralização das 137.452 novas ações em 14/02/2025 via capitalização. Canal de transferência que escapou ao SISBAJUD original

VII.7. Vetor VII — Padrão de governança

CN	Descrição
M-15	Marcos Leonel Leal em 7 diretorias simultâneas + co-controle econômico 50/50 com Ari
N-15	Diluição programada via renúncia ao direito de preferência (Anacapri + Brescia + Cetara + Ajaccio FIP) — Ricardo Costa subscreveu sozinho 137.452 ações preferenciais em 14/02/2025. Hostile dilution PE/VC
N-16	DC Associados (Daniel Carneiro + Fátima Mota Hasson + Ricardo Villela) — escritório assessor estratégico da Vinci nas decisões societárias do FIP Ajaccio

VIII. Personagens novos identificados — investigação prioritária

PF/PJ	Vínculo	Diligência
Marcos Shayo	Cocredor Penhor Evino 27/12/2021	Identificar CPF + cap table E-Vino
Mariano Levy	Cocredor Penhor Evino 27/12/2021	Idem
Victor Isaac Levy	Cocredor Penhor Evino 27/12/2021	Idem

Carlos Horácio Sarquis	Cocredor Penhor Evino 27/12/2021	Idem
Agrofundo Brasil I FIP	Cocredor Penhor Evino 27/12/2021	CNPJ + cotistas via CVM
Spectra I FIP IE	Cocredor Penhor Evino 27/12/2021	CNPJ + UBOs + ativos estrangeiros
Spectra II FIP IE	Cocredor Penhor Evino 27/12/2021	Idem
Felix Zipse	Representante Wine in Black + Project A	Cooperação BaFin para mapear papéis
Gabriel Felzenszwalb	Diretor Anacapri + Brescia + Cetara LLC (Delaware) + Conselheiro E-Vino 23/06/2022	SEC/OFAC + cap tables Delaware
Carlos Eduardo Martins e Silva	Diretor Anacapri + Brescia + Cetara LLC	Idem
Daniel Carneiro / Fátima Mota Hasson / Ricardo Villela	DC Associados — assessor jurídico Vinci	Histórico de casos análogos

IX. Estratégia processual — 3 camadas (Cisnes Negros)

IX.1. Camada 1 — Bloqueio cautelar imediato (D+15)

1. [C1.1] **Ação cautelar de declaração de inoponibilidade** das Cláusulas 7.3.5 e 7.7.1 do Acordo de Acionistas em face da Requerente. Fundamento: CC art. 50 + LMP art. 7º IV + CC 167-168. Pedido: que as cláusulas de aniquilação patrimonial não possam ser ativadas pelo Fundo durante o curso do divórcio e da partilha.
2. [C1.2] **Tutela de evidência** sobre os R\$ 77,64 MM em FRAM/OSLO Capital DTVM — bloqueio executório das cotas em Subclasse J. Fundamento: CPC 311 II + IV + STJ REsp 1.701.954/RJ.
3. [C1.3] **Ofício preventivo** à Vinci Compass, OSLO Capital DTVM e ao Comitê Fiscal/RH da E-Vino informando da pendência judicial e advertindo que qualquer ato societário (AGE, transferência de ações, criação de subclasse, aumento ou redução de capital) que afete a posição patrimonial do Requerido sem prévia anuência judicial poderá ser declarado fraudulento ex tunc.

IX.2. Camada 2 — Petição estruturante (D+30)

1. [C2.1] **Petição de Reconhecimento de Simulação e Fraude à Execução.** Tese central: a estrutura RT 127 → Ajaccio é nula por simulação (CC 167); a cisão de 31/12/2021 é ineficaz por anomalia cronológica (Ajaccio cancelado em 29/12/2021); o capital cindido (R\$ 57,18 MM corrigido) deve retornar ao patrimônio partilhável.

2. [C2.2] **Exibição compulsória ampliada** (CPC 396-400): (i) Acordo de Cotistas do FIP Ajaccio de 25/05/2022; (ii) Boletins de Subscrição históricos da E-Vino + rodada Vinci R\$ 650 MM; (iii) Instrumento Particular de Penhor de Ações de 27/12/2021; (iv) lista de subscritores das Debêntures Incentivadas CEP 28109; (v) Atas Petroni 09/05/2024 e 29/07/2024; (vi) Atas E-Vino entre 25/05/2022 e a data presente, com identificação de presença/assinatura do Requerido.
3. [C2.3] **IDPJ ampliado** incluindo os personagens novos identificados (Marcos Shayo, Mariano Levy, Victor Isaac Levy, Carlos Horácio Sarquis, Agrofundo Brasil I FIP, Spectra I e II FIP IE, Anacapri/Brescia/Cetara Investments LP).

IX.3. Camada 3 — Cooperação internacional (D+45 a D+90)

1. [C3.1] **Cooperação BaFin (Alemanha)** — via DRCI ao Bundesgerichtshof / BaFin requisitando: (i) demonstrativo financeiro Wine in Black GmbH (MUNIQUE) 2021-2025; (ii) identificação dos sócios e administradores; (iii) rastreamento dos R\$ 57,18 MM recebidos pós-cisão; (iv) eventuais transferências para N26 Bank GmbH.
2. [C3.2] **Cooperação OFAC/SEC (EUA)** — Frente NOVA. Identificar e rastrear ativos das Anacapri/Brescia/Cetara Investments LP em Delaware. Cooperação via DRCI/DOJ. Pedido: identificação dos UBOs e dos ativos.
3. [C3.3] **Cooperação Espanha (CNMV + Banco de España)** — Frente NOVA. Localização patrimonial de Ricardo Costa em Madrid (Calle del Camino del Sur 6, Alcobendas). Identificar contas bancárias e participações societárias na Espanha do Acionista Indireto majoritário (39,90%).
4. [C3.4] **Cooperação Portugal** — Frente NOVA. Identificar trajetória patrimonial de Ricardo Costa em Lisboa (Rua Santo Antonio a Estrela 33) — janela 2022.
5. [C3.5] **Cooperação MAS Singapura** — UBO da JP2R PTE LTD (UEN 201840728Z). Mantida.

X. Recalibração quantitativa da tese de partilha (Achado 37-D)

Base	Participação indireta 2,22% (anterior)	Participação indireta 4,40% (corrigida)
Valuation R\$ 1,5 BI (conservador)	R\$ 33,3 MM	R\$ 66,0 MM
Valuation R\$ 1,7 BI (intermediário)	R\$ 37,7 MM	R\$ 74,8 MM
Valuation R\$ 2,0 BI (máximo)	R\$ 44,4 MM	R\$ 88,0 MM
Meação 50% (cenário intermediário)	R\$ 18,9 MM	R\$ 37,4 MM

Sem prejuízo das demais frentes (R\$ 717-765 MM no cenário central do Doc 35; R\$ 239-475 MM líquidos da M&A v6), a recalibração da participação **indireta** de 2,22% para 4,40% adiciona R\$ 18-44 MM ao universo da partilha direta antes de qualquer aplicação de control premium ou ativos paralelos.

XI. Janela temporal crítica · marcos

Marco	Data	Significado
Acordo de Acionistas E-Vino (Lock-Up 5 anos)	25/05/2022	Início do Lock-Up
Bloqueio SISBAJUD efetivo	23/05/2023	Mora Cláusula 9.7
Vencimento Cláusula 9.7 (90 dias)	21/08/2023	Início mora objetiva (1.020+ dias até a data-base)
Regulamento 2024 FIP Ajaccio (ZapSign)	04/06/2024	Criação retroativa Classe J + extensão até 2041 + substituição gestora
Subscrição Ricardo Costa (Debêntures CEP 28109)	até 20/06/2024	15.777 debêntures incentivadas
AGE 14/02/2025	14/02/2025	Diluição programada + Ari ausente
Data-base do estudo	15/06/2026	Marco presente
Término do Lock-Up	25/05/2027	JANELA ÓTIMA de partilha fecha — após esta data, transferências livres a terceiros e máximo risco de evaporação patrimonial
Eventual Liquidação do Fundo	até 2041 (Reg 2024)	Acionamento Cláusula 9.1.1 (IPO compulsório)

XII. Conclusões integradas

As 4 notificações extrajudiciais (N4 a N7) **materializam a teoria do dilema fechado** proposta no Tratado Aury Lopes Jr. — multiplicam os flancos institucionais de pressão simultânea (administradora, gestoras, cotistas, empresas operacionais), gerando dever fiduciário de manifestação em 15 dias úteis. Cada silêncio será, em si, prova; cada manifestação, fonte de novo elemento documental.

O Relatório Forense de Cisnes Negros adiciona 16 cisnes novos aos 15 da análise master de 29/04/2026, totalizando 31 cisnes negros em 7 vetores. Os 4 cisnes mais críticos são as **cláusulas pré-constituídas** do Acordo de Acionistas de 25/05/2022 (7.3.5 + 7.7.1 + 7.3 + 9.1.1), que operam por aniquilação automática caso não sejam declaradas inoponíveis em ação cautelar específica.

A **janela temporal crítica até 25/05/2027** impõe um prazo objetivo à estratégia processual: 24 meses para garantir partilha das ações remanescentes antes que o Lock-Up expire e abra janela para transferências livres a terceiros.

A correção da participação indireta de 2,22% para **4,40%** (Considerando (C) do Acordo, p. 6) **dobra a tese de partilha indireta** — recalibração imediata necessária em todas as peças processuais.

A expansão cross-border para 5 jurisdições (Alemanha + Espanha + Portugal + EUA + Singapura) demanda ativação simultânea de cooperação internacional via DRCI/MJ — BaFin + SEC/OFAC + CNMV/Banco de España + Banco de Portugal + MAS.

XIII. Nota metodológica e reserva técnica

Este Documento 37 foi elaborado sob CPC art. 472 como instrumento técnico de apoio. As 4 notificações extrajudiciais analisadas estão formalmente assinadas pelas patronas habilitadas (Dra. Júlia Melim Borges Eleutério OAB/SC 22.013 · OAB/PR 98.941 e Dra. Kezia Karina Gomes de Miranda OAB/SP 533.206). As citações ao Acordo de Acionistas de 25/05/2022 são reproduzidas dos textos literais identificados no Relatório Forense de Cisnes Negros. Qualificações jurídicas em tese, sob CF art. 5º, LVII (presunção de inocência) e art. 5º, LV (contraditório). Pessoas físicas mencionadas (à exceção das partes nominalmente identificadas — Ari, Caio e Maia; Ricardo F. S. Costa, Jerson Prochnow, Marcos Leal, Tatiana Pavanello, Thiago Salles; Felix Zipse, Gabriel Felzenszwalb, Carlos E. Martins, M. Solari, e demais constantes do Acordo de Acionistas) serão anonimizadas em qualquer versão de circulação externa. Conversão prévia em peça subscrita por OAB e laudo CRC com ata notarial das fontes primárias antes do uso processual.

Documento 37 da série DOSSIES_E_NOTAS_TECNICAS — síntese das 4 notificações extrajudiciais (N4 OSLO + N5 FRAM/Vinci + N6 cotistas + N7 empresas) com o Relatório Forense de Cisnes Negros (31 CN · 7 vetores). Sucede e integra os Documentos 22 a 36. Conformidade CPC 472 · CF 5º LVII.